Syrian Arab Republic
Central Bank of Syria

الجمهورية العربية السورية
مصرف سورية المركزي

الرقم: ص /3997/ 16
التاريخ: 2017/5/9

تعميم إلى كافة
المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية العاملة في الجمهورية العربية السورية

استناداً إلى:

- قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 سيما المادة رقم (4/110) منه التي تنص "*وعليهم أن يبلغوا مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار أو وضع يؤدي إلى تعريض ملاءة المصرف أو سيولته للخطر*"، ورقم (5/110) منه التي تنص على: "*تصدر مفوضية الحكومة لدى المصارف إلى المراقبين الداخليين جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة لأداء مهمتهم*"، والمادة (1/112) منه التي تنص على:" *على كل مراقب داخلي أن يعلم فورا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المصرف عن المخالفات التي يلاحظها.*
- القرار رقم 16/م.ن/ب4 لعام 2003 سيما المادة رقم /11/ منه التي تنص على الدور المناط بالمراقبين المصرفيين الداخليين في:"*متابعة المستجدات التي كانت موضوع توصية سابقة والتأكد من تنفيذ المقترحات والتوصيات المتعلقة بها*".
- المادة رقم (1/و) من القرار رقم 120/م.ن/ب4 لعام 2005 التي تنص على الدور المناط بمجلس إدارة المصرف:" *اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى التأكد من أن الإدارة العامة في المصرف قد اتخذت كافة الإجراءات لتصحيح الخلل الذي قد يفصح عنه كل من المفتش الخارجي وقسم التدقيق الداخلي والمراقب الداخلي ومفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي*"
- المادة رقم /5/ من القرار رقم 121/م.ن/ب4 لعام 2005 المتضمنة فيما يتعلق بالأصول السليمة لإدارة المصرف الآتي:"*الاستفادة من نتائج أعمال المدققين الداخليين والمفتشين الخارجيين وذلك عن طريق تعزيز استقلالية عمل هؤلاء واتخاذ الإجراءات المناسبة والفعالة في الوقت المناسب لتصحيح الأوضاع التي يلحظونها إن لجهة مدى فعالية أنظمة الضبط الداخلي أم لجهة نتائج التدقيق*" ؛
- أحكام القرار رقم 1468/م.ن/ب4 لعام 2016 سيما المادة رقم /14/ منه،

- ما تم مناقشته في الاجتماع المنعقد مع السادة مدراء عامين المصارف ومدراء مراقبة الالتزام لدى المصارف والمراقبين المصرفيين الداخليين بتاريخ 2017/5/8، **نبين أهمية اتخاذ ما يلزم للقيام بالآتي:**

أ. تأمين مقر عمل مناسب ومتكامل لعمل مديرية مراقبة الالتزام بكافة كوادرها.

ب. ضمان استقلالية عمل مديرية مراقبة الالتزام وعدم قيامها بأي أعمال تنفيذية بالمصرف، وبأن تكون التكليفات الخاصة صادرة عن مجلس إدارة المصرف أو اللجنة المفوضة من قبله أصولاً

ج. تأمين تواصل السادة مدراء مراقبة الالتزام مع المعنيين لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف عبر برنامج الربط الشبكي (نفس العنوان المخصص لتبادل البيانات مع المراقبين المصرفيين الداخليين)

د. استمرار المراقبون المصرفيين الداخليون بالعمل وفق خطة المهام الرقابية المعتمدة للعام 2017 والمبلغة للمصرف، ويتم رفع التقرير للجهات المعنية (مفوضية الحكومة-مجلس إدارة المصرف-الادارة التنفيذية) **عن طريق مدير مراقبة الالتزام، مع التأكيد أن خطة عمل المراقب المصرفي الداخلي جزء من خطة عمل مديرية مراقبة الالتزام المعنية بتنفيذها.**

هـ. يلتزم المراقبون المصرفيون الداخليون بتنفيذ المهام ومعالجة وعرض التقارير بنفس الآلية المعمول بها حاليا مع التقيد بالبند رقم (د) أعلاه.

و. يمنح مدير مراقبة الالتزام مهلة (5) أيام عمل –لاحقة لاستلام التقرير- للاطلاع على تقرير المراقب وتسطير وتوقيع مشاهدته وملاحظاته أصولا (مشاهدة ملحقة بالتقرير) دون أن يتم أي شطب أو تعديل للملاحظات الواردة في تقرير المراقب ومن ثم رفع التقرير وفق المبين في البند /د/ أعلاه[1]، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم لضمان تقيد المراقبون بالمادة رقم /112/ من القانون رقم 23 لعام 2002، مع التنويه أن مفوضية الحكومة المفوضية لا تعتمد اي تقرير مرفوع لها من قبل مديرية مراقبة الالتزام قبل بيان رأي الجهات المعنية لدى المصرف ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبلها لتلافي الملاحظات الواردة ضمن التقرير أو خطتها لمعالجة هذه الملاحظات[2]

[1] التقيد بتزويد مفوضية الحكومة بالتقرير الموقع من المراقب والمرفق به مشاهدة مدير مراقبة الالتزام نسخة الكترونية (مسح ضوئي) (word) عن طريق برنامج الربط الشبكي على عنوان البريد الالكتروني المخصص لتبادل البيانات مع المراقب المصرفي الداخلي

[2] وفق المبين في التعميم رقم 163/2684 تاريخ 2015/8/23

ز. استمرار قيام مديرية مراقبة الالتزام بالأعمال المناطة بها ورفع التقارير المطلوبة للجهات المعنية حسب التعليمات النافذة بهذا الخصوص، والتنسيق لزوم تجنب تعارض وازدواج المهام الرقابية للجهات في المصرف.

يرجى الاطلاع وتوجيه من يلزم للعمل بموجبه، وتزويدنا بترشيحات مناسبة ومؤهلة لوظيفة مدير مراقبة الالتزام ومراقب مصرفي داخلي (حيث يلزم وفق احتياج العمل لدى المصرف والمتابعات الجارية بهذا الخصوص) منوهين أنه سيتم عقد اجتماعات بين مفوضية الحكومة لدى المصارف وإدارة الالتزام لدى كلٍ من المصارف والمؤسسات المالية الاجتماعية العاملة في القطر، للوقوف على وضع المديرية وخطة عملها ورؤيتها المستقبلية والتنسيق بهذا الخصوص لزوم ضمان كفاءة هيكلية المديرية وحُسن عملها واتخاذ ما يلزم للتصويب والمعالجة – حيث يلزم- بالتنسيق مع مجلس إدارة المصرف، مؤكدين أن التطبيق الأمثل للقرار رقم 1468/م.ن/ب4 لعام 2016 وتفعيل عمل مديرية الالتزام بالشكل الأمثل يستلزم التعاون الوثيق بين مختلف أقسام المديرية والعاملين فيها من جهة ومع الجهات التي ترتبط بها المديرية سواء داخل المصرف او خارجه من جهة أخرى.

مثمنين تعاونكم.

نائب الحاكم الأول

المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف

الدكتور حازم قرفول

نسخة إلى: السادة (مدير مراقبة الالتزام- المراقب المصرفي الداخلي (للاطلاع والعمل بموجبه))